

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el contrato administrativo según el Diccionario de Rafael Martínez y según Fernández Ruiz.
2. Explique las dos corrientes doctrinales sobre la existencia del contrato administrativo.
3. Enumere los criterios para identificar un contrato administrativo. ¿Por qué el criterio de las cláusulas exorbitantes es el más aceptado?

Análisis

4. Compare el contrato administrativo con el contrato civil en cuanto a igualdad de las partes, libertad contractual, régimen jurídico y jurisdicción competente.
5. Analice la tensión entre el principio de mutabilidad y el principio de equilibrio financiero.
6. Explique la diferencia entre «hecho del príncipe» y «teoría de la imprevisión».
7. ¿Por qué Hamdan Amad califica los contratos administrativos como «contratos de adhesión»?

Aplicación

8. Una Secretaría de Estado contrata la construcción de un hospital mediante adjudicación directa argumentando urgencia. Un competidor impugna. ¿Cuál es el procedimiento correcto?
9. Un contratista solicita ajuste de costos porque el precio del acero se incrementó 40% por una crisis internacional imprevisible. ¿Tiene derecho? ¿Qué figura opera?
10. La administración modifica unilateralmente el proyecto de una carretera aumentando el kilometraje en 30%. ¿Puede imponer la modificación? ¿Qué derechos tiene el contratista?

Ensayo

11. «El contrato administrativo es una ficción jurídica innecesaria.» Desarrolle una postura crítica.
12. ¿Cómo se armoniza el principio de legalidad con el principio de mutabilidad?